

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 보도블럭 교체 공사계약 부적정

2. 관계기관 : △△보훈요양원

3. 내 용

○ 업무개요

△△보훈요양원에서는 요양원 1층 보도블럭을 제거하고 아스팔트 공사로 주간 보호센터 차량의 접근성을 높여 어르신들의 편의 도모 및 요양원의 쾌적한 환경을 조성하기 위하여 보도블럭 교체공사를 실시하였습니다.

1) 건설업의 업종과 업종별 업무내용에 관하여

가. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제9조(건설업의 등록 등) 제1항에 따르면 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 「건설산업기본법 시행령」 제7조(건설업의 업종 및 업무내용 등) 에 의하면 건설업의 업종과 업종별 내용은 별표1(건설업종·업무내용·건설공사의 예시)과 같다고 정하고 있으며, 같은 시행령 제8조(경미한 건설공사 등) 제1항 제2호에서는 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사는 전문공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원 미만인 건설공사라고 정하고 있습니다.

아울러 「건설산업기본법」 제7조(건설 관련 주체의 책무) 제2항 따라 건설공사의 발주자는 시설물이 공공의 안전과 복리에 적합하게 건설되도록 공정한 기준과 절차에 따라 능력있는 건설사업자를 선정하여야 하고, 건설공사가 적정하게 시공되도록 노력하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 조 제3항 제4호에서는 건설공사 실적, 기술자 보유현황, 재무상태, 그 밖에 시공능력과 관련된 정보를 거짓으로 제공하거나 광고하지 아니할 것이라고 정하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 해당 공사가 전문공사인 경우에는 시공업종과 그 업종별 업무내용을 인지하여 계약추진 시 전문공사를 시공하는 업종과 계약을 체결하여야 하며, 소속기구 관리 감독자 또는 검수자는 시공업체가 설계도서·시방서 및 도급계약의 내용을 준수하여 시공되는지 확인하여야 합니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 요양원 종합감사 시 △△보훈요양원 보도블럭 교체 및 주차장 개선 공사계약을 확인한 결과, [표 1]와 같이 해당 전문공사를 시공하는 건설업종이 아닌 다른 업종을 보유하고 있는 업체와 계약을 체결하여 공사를 진행한 사실이 확인되었습니다.

[표 1] 공사계약 내역

(단위 : 원)

계약건명	계약기간	계약금액	계약업체	보유업종	적격업종
보도블럭 교체 및 주차장개선 공사	'21.08.23. ~ '21.10.06.	###	■■■■■	· 토공사업(공사예시) · 땅을 굴착하거나 토사 등으로 지반을 조성하는 공사 · 굴착·성토·절토·흙막이공사·철도도상자갈공사, 폐기물 매립지 굴착공사 등	· 포장공사업(공사예시) · 시멘트콘크리트 등으로 도로·활주로 등을 포장하는 공사 · 아스팔트콘크리트 포장공사, 시멘트 콘크리트 포장공사 등

2) 하도급에 관하여

가. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제29조(건설공사의 하도급 제한) 제2항에 따르면 건설사업자는 도급받은 전문공사를 하도급 할 수 없으며, 같은 조 제3항 제2호에 따라 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 하도급 받은 전문공사의 일부를 그 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자에게 다시 하도급하는 경우에는 수급인의 서면 승낙을 받아야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, 해당 공사 계약업체는 공사를 직접 시공하여야 하며, 소속기구 공사관리감독자 또는 공사관련자는 공사시방서 및 공정일정에 대하여 관리감독을 철저히 하여야 합니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 요양원 종합감사 시 △△보훈요양원 보도블록 교체 및 주차장 개선 공사계약을 확인한 결과, [표 2]와 같이 선급금(###천원) 사용계획서 비목별 사용내용과 준공완료 후 제출한 선급금 사용내역서가 다르게 사용 되었으며, 해당 공사 일부가 하청업체에 의해 시공된 사실을 확인 하였습니다.

[표 2] 선급금 사용 내역서

(단위 : 원)

사용 계획서					사용 내역서				
2.비목별 사용액: 재료비					사용내역				
품목	금액	계약금액	사용할금액	비고	일계정	내용	공종	계약금액	지급금액
1.아스팔트유체		140,000			1	신흥산업	보도블럭	902,000	902,000
2.아스콘		1,750,000			2	우영포장	포장공사	4,180,000	3,800,000
3.소형고압블럭		1,848,000			3	장비및기타	장비등		298,000
4.소경석		450,000			합계				5,000,000
5.가타(시멘트등)		2,912,180	812,000	+2,100,180	위와같이 선급금을 사용하였음을 확인합니다				
합계		7,100,180	5,000,000	+2,100,180					

4. 관계기관 의견 : △△보훈요양원은 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△보훈요원장은

- 계약체결 시 계약사무규정 및 관련 법령을 준수 하시기 바라며,(통보)

○ ●●이사, △△보훈요원장은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.

(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
복지부	복지기능직	AAA	시설담당	'15.02.10.~ 현재	좌동	주의
복지부	사무직4급	CCC	운영과장	'21.01.01.~ 현재	좌동	주의